

Periode: juli 2021 → december 2023

Deze verkavelingspoging is een stille dood gestorven.

Watertoets Kruislanggeleed en Percelen C262.

Stavingstuk toegevoegd aan het verzoekschrift in verband met de derde verkavelingsaanvraag OMV 2023 075 731.

Er werden drie omgevingsaanvragen ingediend waarbij vijf openbare onderzoeken werden gevoerd:

- OMV_2022 125 980: hierover werden twee openbare onderzoeken gevoerd, in oktober (gedurende 1 week) en november 2022;
- OMV_2023 021 327: hierover werden twee openbare onderzoeken gevoerd, in maart 2023 en van 15.06.2023 tot en met 14.07.2023;
- OMV_2023 075 731: hierover werd één openbaar onderzoek gevoerd, van 19.06.2023 tot en met 18.07.2023 (bijna gelijktijdig met het vierde openbaar onderzoek).



De percelen met nummers C262b, C262c, C262e behoren tot de laagst gelegen gronden van Adinkerke en De Panne.

De percelen met nummers C262b, C262c, C262e worden omsloten ten westen en noorden door het Kruislanggeleed en ten oosten door de doodlopende arm van het Kruislanggeleed, waarin ook een gracht, die de grens vormt tussen perceel C262b en de woonwijk De Mikke, uitmondt. [Cfr. GISWest.](#)

Ter hoogte van het huisnummer Smekaertstraat 28 (ten westen van het perceel C262e) bestaat er mogelijk een soort sas of sluis waarbij het water van het Kruislanggeleed rechtstreeks kan afvloeien naar het kanaal. [Zie foto.](#)

In hoeverre die lozing kan en of er een terugslagklep aanwezig is zodat het water van het kanaal niet in het Kruislanggeleed kan vloeien etc. is voor ons een vraag die we niet beantwoord krijgen.

De afwatering van het Kruislanggeleed gebeurt naar het Langgeleed dat uitmondt in het kanaal Duinkerke – Nieuwpoort in Wulpen.

Die afwatering verloopt moeizaam en als het stopt met regenen, duurt het nog dagen vooraleer het waterpeil zakt in het Kruislanggeleed.

Ook gebeurt de afwatering van het kanaal Duinkerke – Nieuwpoort naar zee, moeizaam. Er kan alleen maar water geloosd worden in Nieuwpoort naar zee als het laag tij is.

Sinds [het Mageteaux project](#) is het nog verergerd. Ter hoogte van het pompemaal op de grens van Adinkerke en Veurne wordt nu ook nog bijkomend water uit de Moeren in het kanaal gepompt. Zie [foto waterpeil](#).

We blijven in verband hiermee, de documenten en adviezen opvragen van de Westkustpolder, van de waterloopbeheerder van het provinciebestuur West-Vlaanderen, bij [waterinfo.be](#) en bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Zicht op de percelen C262 waarvoor verkavelingsaanvraag.



Grondboringen werden uitgevoerd tijdens de periode met lage grondwaterstand.

Bij hoge grondwaterstand staat het water daar op een 40-tal cm onder het maaiveld zodat [Wadi's](#) op die plaats geen bufferfunctie kunnen hebben want staan vanzelf al vol met water. Als daar nog eens het hemelwater van de daken van de huizen en van de straten (de verharding) moet bijkomen, zal alles binnen de kortste keer overstromen.



Volgens het [GISWest plan](#) loopt ten westen van het perceel C 262^e ter hoogte van de Smekaerstraat, het water mogelijk (?) in het kanaal Duinkerke – Nieuwpoort. Langs een soort sas (sluis) zonder terugslagklep (?) waarin het water van het Kruislanggeleed dus in het kanaal zou (moeten kunnen) afwateren. Werkt dit en met welke capaciteit of werkt de waterafloop niet ? Geen info hierover van de Weskustpolder of de provinciale waterloopbeheerder.

In alle geval duidelijk dat deze waterafvoer de overstrooming van de weiden niet kan verhinderen. Zie onderstaande foto's.



De beschrijving van het hydrografisch gebied rond die geplande verkaveling vinden wij niet afdoend.

Het Kruislanggeleed WF.1.5 loopt ten westen van de geplande verkaveling. Volgens dat plan zou het Kruislanggeleed daar mogelijk ook afwateren in het kanaal. Hoe [dit gebeurt en of er een terugslagklep](#) is, daarop hebben we nog nooit een antwoord gekregen.

Er is ook een doodlopende tak van het Kruislanggeleed: WF.1.5.1. (wordt volgens ons ten onrechte beschouwd als een polder of wateringsgracht).

Het verlengstuk van die gele lijn WF.1.5.1 door de blauwe lijn ten westen van de wijk De Mikke, verschilt in niets te velde met het stuk aangeduid met de gele lijn. Van daaruit is onze ondergrondse garage en kelder ondergelopen. Zie [foto overstroming](#) en [film overstroming Kruislanggeleed Adinkerke](#).

Tevens is er een nog een gracht tussen ons perceel C266b3 en het perceel C262b. Die gracht wordt niet vermeld op het GIS plan. Zie [foto gracht](#).

WF.1.5. Ik wil...

Beschrijving

Vlaamse Hydrografische Atlas
Prov. nr.: WF.1.5.
Categorie: Waterloop tweede categorie
Bekken: Ijzerbekken
Beheerder: Westkustpolder
Naam: Kruislanggeleed

Details

OBJECTID
3791

vhas
6025374





De gracht die uitmondt in de doodlopende arm van het Kruislanggeleed. Volgens de info in het omgevingsloket zou deze gracht worden gedempt en ook alle bomen en struiken worden gerooid. 'Deze handelingen zijn niet vergunningsplichtig', lezen we daar.



Overstroming vanuit de doodlopende arm van het Kruislanggeleed in 2007.

Blijvend overstromingsgevaar met acute opstoten zoals in 2021, 2022 en 2023



Hydrografische atlas: WF.1.5.1

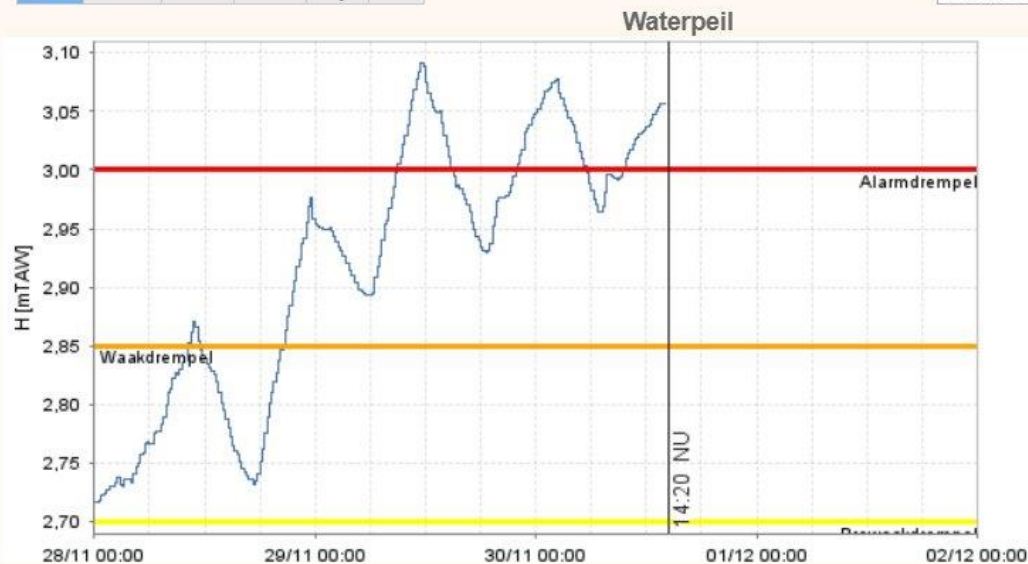


Het waterpeil in het Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort stijgt regelmatig boven het alarmpeil, zelfs na een neerslag van 30 liter/m² en daalt daarna zeer langzaam. Het Mageteaux project faalt en slechts bij laag tij kan er water worden geloosd in de zee. Hierdoor stijgt het waterpeil in de waterlopen (zoals het Kruislanggeleed) ook regelmatig alarmerend hoog waardoor er overstromingsgevaar dreigt.

Waterstanden Adinkerke

3d 10d 1m 3m 1y ∞

28/11/2021 - 30/11/2021



Tijdstempel	Waarde
30/11/21 14:00	3,06
30/11/21 13:45	3,06
30/11/21 13:30	3,05
30/11/21 13:15	3,05
30/11/21 13:00	3,05
30/11/21 12:45	3,04
30/11/21 12:30	3,04
30/11/21 12:15	3,04
30/11/21 12:00	3,03
30/11/21 11:45	3,03



Zoals men op bovenstaande foto kan zien, steeg het waterpeil in het Kruislanggeleed bijna tot op hoogte van het zogenaamde maaiveld of straatniveau. Dit heeft zich in 2007 voorgedaan met als gevolg onderlopen van onze ondergrondse garage en kelder met minstens 30.000 euro (ook de auto stond in de garage en werd niet vergoed door de verzekering) schade tot gevolg.

De weiden van de percelen grond die zouden verkaveld worden, staan regelmatig onder water



De Wadi's.

De bewering van het verkavelingsplan dat Wadi's het hemelwater van de percelen C 262 zullen kunnen opvangen en bufferen, is onjuist. Deze percelen zijn zeer laag gelegen en de stand van het grondwater (mTAW) in de winter is er hoog. Hoogstens 40 cm tussen het waterpeil van het grondwater en het maaiveld. Die Wadi's zullen in de winter sowieso praktisch vol staan met water met hetzelfde waterpeil als het Kruislanggeleed.

Die wadi's kunnen het hemelwater dat valt op de daken van die bijkomende woningen en op de straatverharding, dan ook niet opvangen en bufferen. Die wadi's zullen dus overstromingsgebieden worden.

Het overstort naar het Kruislanggeleed is geen oplossing. De kans bestaat zelfs dat vanuit het Kruislanggeleed het water die verkaveling zal overspoelen. Als het nu bijvoorbeeld 30 liter/m² per 24 uur hemelwater regent, dan stijgt het water in het Kruislanggeleed al tot een peil dat nauwelijks onder

straatniveau ligt en hoger dan de riooldeksels (dank zij de terugslagkleppen op de overstorten van de riolen, vloeit het water van het Kruislanggeleed niet in de riolering). Cfr. bovenstaande foto.

Vernieuwde watertoets en informatieplicht van kracht vanaf 1 januari 2023.

Cfr. website: <https://www.waterinfo.be/informatieplicht>

De percelen C262 B, C262 D en C262 E krijgen score D.

Volgens die waterinfo zou de overstromingsgevoeligheid van de percelen C262 alleen maar een gevolg zijn van intense neerslag en niet fluviaal als gevolg van overstroming vanuit waterlopen.

We betwisten dat er geen fluviaal overstromingsgevaar (overstromingsgevaar vanuit de waterlopen) zou zijn. De overstroming vanuit het Langgeleed en het Kruislanggeleed bewijzen het tegendeel. Sinds die overstroming is er daarna (onder andere in het jaar 2021 en 2022) nog meerdere keren acuut gevaar geweest dat de waterlopen buiten hun oevers zouden treden, waarbij de waterstand slechts een tiental cm onder straatniveau stond.

PERCEELSCORE

Detail overstromingsgevoeligheid perceel te De Panne, afdeling 3, sectie C met perceelnummer 0262/00B000

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een score toegekend aan uw woning of perceel.



De Watertoets.

Het bestand BA_RIO 22054_P_B geeft een vage weergave van de waterlopen.

In dit bestand staat [de tekst in een kadertje](#): "het volledige terrein dient bouwrijp gemaakt te worden. Alle verhardingen en constructies binnen het project zijn weg te nemen, grachten te dempen en alle bomen/struiken te rooien, tenzij anders vermeld. Deze handelingen zijn niet vergunningsplichtig."

In de bestanden neergelegd in het omgevingsloket, vinden we geen beschrijving van wat 'het Kruislanggeleed' omvat. [Cfr. onze omschrijving](#).

Zoals beschreven in de archeologienota (BA_B32...): 'De enige ingreep die heeft plaatsgevonden is de aanleg en demping van een vijver in het noorden en het verleggen van de Kruislanggeleed. Deze bevond zich eerst ten oosten van het plangebied en werd tussen het einde van de 19^e eeuw en het midden van de 20^e eeuw verlegd naar zijn huidige loop die het plangebied doorkruist.'

De watertoets is in voege sinds 24-11-2003, de datum waarop het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) in werking trad.

Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor de toepassing van de watertoets.

Op 1-11-2006 trad het uitvoeringsbesluit van de watertoets (goedkeuring VI. Regering op 20-07-2006)

in werking. Het besluit bevat nadere regels over de toepassing van de watertoets, zowel voor vergunningen als voor plannen.

Op 22-01-2015 is een nieuwe aanpassing van het uitvoeringsbesluit in werking getreden. De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen draagt er zorg voor dat er geen schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of dat dit zoveel mogelijk wordt beperkt. Als dit niet mogelijk is moeten herstelmaatregelen of compensatiemaatregelen opgelegd worden. Indien het schadelijk effect niet kan voorkomen worden en ook herstel of compensatie onmogelijk zijn, moet de vergunning geweigerd worden.

Het watersysteem is het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Er moet verplicht advies gevraagd worden bij deze vergunningsaanvraag.

Hieronder een overzicht van de selectie die betrekking kan hebben op onderhavig plan, namelijk: de vergunningverlenende overheid moet advies vragen aan de adviesinstantie m.b.t. de mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:

Het advies van de waterloopbeheerders - De Westkustpolder.

De Westkustpolder verleent ongunstig advies. Document 12 april 2023.

Er wordt onder andere vermeld:

- Er dient te worden voldaan aan de bovenstaande wetgeving.
- De 5 m erfdiensbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterloop moet te allen tijde vrij blijven
- Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een infiltratievoorziening opgelegd;



In het concrete geval van deze verkavelingsaanvraag is het evident dat de infiltratievoorziening nooit het watervolume van een fikse regenbui zal kunnen opvangen en dat de Wadi een overstromingsgebied zal worden. Dit is duidelijk te zien op de tekening die zich in het bestand van het omgevingsloket bevindt (cfr. afbeelding in deze tekst).

De Westkustpolder verleent gunstig advies, gericht aan het CBS De Panne. Document 25 juli 2023.

Beroepschrift tegen het advies dat werd uitgebracht door Westkustpolder (cfr. [stuk 4 polder advies 2023 07 25.pdf](#)).

Betreft het advies van de Westkustpolder gedagtekend op 25 juli 2023 en gericht aan het CBS van De Panne. Neergelegd in het omgevingsloket onder de bestandsnaam '2023 021 327 De Pa2.pdf'. Adviesdatum: 01.08.2023. Dat advies werd uitgebracht na het afsluiten van het vierde openbaar onderzoek (tweede verkavelingsaanvraag) en na het afsluiten van het vijfde openbaar onderzoek (derde verkavelingsaanvraag).

Hydrografische gegevens:

PERCEELSCORE

Detail overstromingsgevoeligheid perceel te De Panne, afdeling 3, sectie C met perceelnummer 0262/00B000

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een score toegekend aan uw woning of perceel.



- 'Het project ligt niet in een risicozone op overstroming, en niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied'

Deze zin wordt tegengesproken door de volgende zin: 'de overstromingsgevoelige delen zijn in blauw aangeduid op het liggingsplan (Overstromingskaart T100)'.

'Het project ligt niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied'.

Dit is niet in overeenstemming met de [persceelscore](#). De perceelscore schrijft: middelgrote kans op overstromingen.

Vernieuwde watertoets en informatieplicht van kracht vanaf 1 januari 2023.

Cfr. website: <https://www.waterinfo.be/informatieplicht>

De percelen C262 B, C262 D en C262 E krijgen score D.

Zie ook bestand '[stuk 2 overstromingsrapport c262.pdf](#)'.

Volgens die waterinfo zou de overstromingsgevoeligheid van de percelen C262 alleen maar een gevolg zijn van intense neerslag en niet fluviaal als gevolg van overstroming vanuit waterlopen.

We betwisten dat er geen fluviaal overstromingsgevaar (overstromingsgevaar vanuit de waterlopen) zou zijn. De overstroming vanuit het Langgeleed en het Kruislanggeleed bewijzen het tegendeel. Sinds die overstroming in 2007, is er daarna (onder andere in het jaar 2021 en 2022) nog meerdere keren acuut gevaar geweest dat de waterlopen buiten hun oevers zouden treden, waarbij de waterstand slechts een tiental cm onder straatniveau stond. Zie ook bestand '[stuk 1 nmwz watertoets C262.pdf](#)'

Op 21/9/2023 hebben we een bericht gestuurd naar Waterinfo langs het contactformulier:
"Wij kunnen niet akkoord gaan met de perceelscore van perceel 0262. De Panne afdeling 3, sectie C, met perceelnummers 0262/000B, C en E.

Die percelen lopen ook gevaar om overstroomd te worden fluviaal zoals reeds is gebeurd in het verleden. De Westkustpolder heeft een advies uitgebracht voor het toelaten van een aangevraagde verkaveling en het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit advies werd geschreven op maat van de verkavelaar. De Westkustpolder schrijft in zijn advies dat die percelen niet overstromingsgevoelig zijn.

Wij willen verhinderen dat daar een verkaveling komt.

U begrijpt dat door de perceelscore die u hebt toegekend, dit grote gevolgen kan hebben voor het eventueel toekennen van een omgevingsvergunning.

Hoe en bij wie kunnen we die toegekende perceelscore betwisten ?

Uitgebreide documentatie in pdf bestanden kan u worden toegestuurd."

- Het waterpeil dat met middelgrote kans wordt vastgesteld in het huidig klimaat bij een pluviale bui is 3,35 mTAW.

Dit waterpeil is veel hoger dan de riooldeksels die in de nabijgelegen wijk De Mikke op 2,90 mTAW liggen. Het water van die nieuwe wijk vormt dusdanig een bijkomend overstromingsgevaar voor de aangrenzende wijk De Mikke.

- Er zijn lokaal beperkte infiltratiemogelijkheden.

Is in tegenspraak met de bewering dat het hemelwater op eigen perceel zal kunnen infiltreren.

Het betreft niet alleen het probleem van de (langzame) infiltratie van regenwater maar tevens de afvoer van het maximale volume gevallen hemelwater per 24 uur, na hevige regenbuien.

Beoordeling en advies:

- Overwegende dat er in het kader van deze aanvraag geen inname van de bestaande ruimte voor water is door het dempen van grachten of het ophogen van overstromingsgevoelig gebied.

Dit is in strijd met hetgeen in het omgevingsloket wordt beschreven.



- Overwegende dat het rioleringsconcept - met holle bermen, infiltratiegoten en wadi's - werd gemodelleerd.

Beschrijving van de grondwaterstand; van de oppervlakte van de wadi; van de oppervlakte van het gecontroleerd overstromingsgebied en de holle bermen enz. is NIET terug te vinden.

Die modellering wordt niet gemotiveerd en valt niet te lezen in het omgevingsloket.

De infiltratievoorziening garandeert geenszins dat het hemelwater op het eigen perceel voldoende zal infiltreren. Verre van.

- Overwegende een overleg met vertegenwoordiging van aanvrager, studiebureau en polderbestuur dd 22 mei 2023, waarin het negatief advies, dat door het polderbestuur werd verleend op 12 april 2023, werd besproken en door de aanvrager de nodige tegemoetkomingen werden gedaan om te beantwoorden aan het negatief advies.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de Westkustpolder zodanig onder druk werd gezet zodat ze de werkelijkheid niet durfden neerschrijven na het overleg op 22 mei 2023. Immers, op

basis van objectieve criteria en wetenschappelijke vaststellingen kon of kan er geen "gunstig advies" worden gegeven betreffende de watertoets binnen deze verkavelingsaanvraag. Wat door het CBS in het omgevingsloket dan nog omschreven wordt als volledig gunstig !

Westkustpolder	De Panne	09.06.2023	50	0	01.08.2023	Volledig gunstig	1
--------------------------------	----------	------------	----	---	------------	------------------	---

Het bestuur verleent gunstig advies indien rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden.

Waar de plannen afwijken van de gestelde voorwaarden, dienen de plannen worden aangepast in het volledige te vergunnen aanvraagdossier op het omgevingsloket.

Vermits de plannen niet werden aangepast aan de gestelde voorwaarden, werd er geen rekening gehouden met de gestelde voorwaarden. Maar zelfs mits aanpassen van die plannen, moet het advies volledig ongunstig zijn en blijven.

1. Er dient te worden voldaan aan de bovenstaande wetgeving.

Er wordt niet voldaan aan de vermelde wetgeving

2. Voor dit project dient een nuttige buffering aanwezig zijn van 330 m³/ ha verharde oppervlakte met een nuttige infiltratie-oppervlakte van 1m² per 25m² verharde oppervlakte.

Hierbij moeten volgende wijzigingen nog worden aangebracht:

2.1. De infiltratievoorziening wordt voldoende groot aangelegd zodat de volledige verharding en te realiseren horizontale dakoppervlaktes kunnen afstromen naar de (collectief in te richten) wadi's. De volledige verharding, die volgens de verkavelingsvoorschriften op de private kavels zal worden ingericht, moet worden ingerekend (in plaats van 80m², zoals voorzien in het technisch achtergronddocument).

De volledige verharding wordt niet ingerekend.

De infiltratievoorziening is niet voldoende groot aangelegd zodat de volledige verharding en te realiseren horizontale dakoppervlaktes kunnen infiltreren in het (collectief in te richten) overstromingsgebied.

Op basis van de oppervlakte van de verharding moet niet alleen berekend worden hoeveel hemelwater kan infiltreren maar ook hoeveel m³ (liter) hemelwater per 24 uur kan worden opgevangen.

De totale oppervlakte die zou verhard worden, bedraagt volgens het omgevingsloket 7.689 m² (door woningen: 4720 m²; door parking: 1024 m²; door wegenis: 1927 m²). Indien er bijvoorbeeld in één dag 30 liter/m² hemelwater neervalt, is dit een volume water van 230.670 liter. Het is dan ook duidelijk dat die Wadi's dat volume water nooit kunnen opvangen en bufferen en dat er zich een overstroming zal voordoen.

Om de hoeveelheid water te berekenen die kan gebufferd worden, zou de oppervlakte van de Wadi moeten gekend zijn en de hoogte van het grondwater. Indien de hoogte van het grondwater bijvoorbeeld 40 cm onder het maaiveld is, kan het volume worden berekend door 40 cm te vermenigvuldigen maal de oppervlakte.

Ook het overstromingsgebied (de zogenaamde holle bermen) kan dat volume water niet bufferen.

2.2. Het water van verhardingen dient maximaal naar de aanpalende, lager aan te leggen groenzones (holle bermen) worden geleid, waar het water kan infiltreren. Wanneer deze bermen vol zijn, kunnen deze overstorten in de infiltratiegoten.

De totale oppervlakte die zou verhard worden, bedraagt volgens het omgevingsloket 7.689 m² (door woningen: 4720 m²; door parking: 1024 m²; door wegenis: 1927 m²). Ook het overstromingsgebied (de zogenaamde holle bermen) kan dat volume water niet bufferen of voldoende laten infiltreren. De hoeveelheid liter (het volume) water die dagelijks zou kunnen infiltreren, wordt ook nergens vermeld.

2.3. De infiltratie-oppervlakte van de infiltratiegoten kan slechts in rekening worden gebracht als deze zich tussen het overstortniveau van de wadi naar de gracht en de maximale grondwaterspiegel bevindt. Via een lege infiltratiegoot kan immers geen water in de grond infiltreren. Dit blijkt niet duidelijk uit de ingediende plannen.

De maximale grondwaterspiegel en het overstortniveau naar de gracht (in dit geval het Kruislanggeleed) wordt niet aangegeven. Als de grondwaterspiegel bijvoorbeeld 40 cm onder het maaiveld ligt, is het overstortniveau naar de gracht dus 40 cm.

Er wordt vermeld dat Westkustpolder een machtiging geeft voor een lozingsconstructie. Betreffende die lozingsconstructie wordt geen informatie teruggevonden. In hoeverre Westkustpolder daartoe een machtiging kan geven en hoe die machtiging eruit ziet, wordt door ons verder [opgevraagd en onderzocht](#).

3. *Er zal geen overstort van het dwa-stelsel naar het hemelwaterstelsel worden ingericht.*
Er wordt niet aangetoond dat er geen overstort naar het dwa-stelsel aanwezig is.
4. *Uit de dossierinhoud kan niet worden afgeleid op welke locatie de peilbuizen zich exact bevinden.*
Hierdoor is de grondwaterstand niet gekend en kan niet berekend worden hoeveel kubieke meter of liter hemelwater per 24 uur kan worden opgevangen door de wadi of het overstromingsgebied.

Het polderbestuur verleent de machtiging voor de aanleg van een lozingsconstructie indien volgende voorwaarden in rekening moeten worden gebracht.

Die machtiging moet zijn vastgelegd in een document. We vragen inzage van dit document: zie '[stuk 4 nmwz vraag poldermachtiging.pdf](#)'

In dergelijke machtiging moet onder andere worden beschreven:

- over welke lozingsconstructie het gaat;
- de technische beschrijving hiervan;
- de habilitatie van de Westkustpolder om hiervoor een machtiging toe te kennen;
- de formele en materiële motivering;
- de wettelijke bepalingen op basis waarvan deze machtiging wordt verleend;
- in de machtiging (die Westkustpolder zou hebben toegekend) moet ook de terugslag van die lozingsconstructie op het waterpeil van de waterloop, zijnde het Kruislanggeleed, worden beschreven.
- die afvoer van hemelwater langs een lozingsconstructie zou tevens de waterloop bijkomend belasten.

Welke invloed zal de lozing van hemelwater komende uit die verkaveling, hebben op het waterpeil van het Kruislanggeleed ? Waterpeil dat nu al sinds jaren zo hoog kan oplopen dat het Kruislanggeleed reeds buiten zijn oevers is getreden.

Zie bestand: '[stuk 1 nmwz watertoets C262.pdf](#)'

De machtiging heeft een precair karakter, wat inhoudt dat de waterloopbeheerder gemotiveerd de machtiging kan intrekken als de constructies niet degelijk worden beheerd.

Als de waterloopbeheerder de machtiging intrekt, wat zal er dan gebeuren ?

Dat de huizen in de verkaveling onder water mogen lopen of dat die nieuwe huizen moeten worden afgebroken en de oorspronkelijke toestand moet worden hersteld ?

Het advies van Westkustpolder is niet getekend en/of elektronisch gevalideerd. Er wordt niet vermeld welke deskundige dit advies heeft opgesteld. Er wordt niet vermeld of dit advies unaniem werd goedgekeurd door "Westkustpolder".

Het College van Burgemeester en Schepenen is niet bevoegd om een omgevingsvergunning af te geven gezien het gaat om een provinciaal project. Onder anderen, gezien de aanleg van een lozingsconstructie en de aanleg van een overstromingsgebied, is dit een aanvraag met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter van onbevaarbare waterlopen van de tweede of de derde categorie en van overstromingsgebieden (de zogenaamde holle bermen) langs die waterlopen.

Het [decreet van 25 april 2014](#) betreffende de omgevingsvergunning.

[Art. 2](#) van dit decreet bepaalt: *In dit decreet wordt verstaan onder:*

1° ...

9° *provinciale projecten*: de door de Vlaamse Regering limitatief aangewezen projecten waarvoor de deputatie bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen.

Artikel 15 bepaalt dat de deputatie voor haar ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd is voor de volgende aanvragen van:

1° *de provinciale projecten*;

Het [besluit van de Vlaamse Regering](#) tot aanwijzing van de Vlaamse en *provinciale projecten* ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

[Artikel 2 van dit besluit](#) bepaalt: *De provinciale projecten, vermeld in artikel 2, eerste lid, 9°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, worden aangewezen in bijlage*

2, die bij dit besluit is gevoegd.

[Bijlage \(01/09/2022- ...\) – Bijlage 2 - Provinciale projecten als vermeld in artikel 2](#)

Bijlage 2 van dit besluit omschrijft:

'De deputatie is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen van projecten die minstens een van de volgende punten omvatten, voor zover het project noch een Vlaams project, noch een onderdeel van een Vlaams project is :

1° aanvragen met betrekking tot ...

2° aanvragen met betrekking tot *de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter* van:

a) onbevaarbare *waterlopen van de tweede of de derde categorie* ...;

b) *overstromingsgebieden* langs die waterlopen of aangelegd door de beheerders van die waterlopen;

3° aanvragen met betrekking tot ...'

Conclusie: Dit is geen ernstig advies. En het is zeker niet ernstig om dit advies te omschrijven als gunstig of volledig gunstig.

Tevens vragen we de verantwoording van de [perceelscore C262](#) en een herziening hiervan.

Om al deze redenen en alle andere nog te laten gelden, onder voorbehoud van alle recht en middel en zonder enige nadelige erkenning, vorderen we dat de weigering tot verkavelingsvergunning door het CBS van De Panne (in zitting van 20 november 2023) wordt gehandhaafd.